

0802708-25.2025.8.15.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL

Orgão Julgador: Câmara Criminal

Relator: Gabinete 12 - Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Origem: TJPB - Tribunal Pleno, Câmaras e Seções Especializadas

Tipo do documento: Acórdão

Data de juntada: 25/04/2025

Ementa

EMENTA SEM FORMATAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete 12 - Desembargador **CARLOS** Martins **BELTRÃO** Filho

HABEAS CORPUS CRIMINAL N.º 0802708-25.2025.8.15.0000

RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho

IMPETRANTE: Platiní de Sousa Rocha (OAB/PB 24.568)

IMPETRADO: Vara de Entorpecentes da Capital

PACIENTE: Karla Virginia Barbosa de Araújo

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006), sob a alegação de ausência de fundamentação idônea para a segregação

cautelar e da possibilidade de concessão de prisão domiciliar, por ser mãe de criança menor de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação idônea; e (ii) estabelecer se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do art. 318, V, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela tentativa de ingresso de entorpecentes em estabelecimento prisional, circunstância que demonstra *modus operandi* sofisticado e risco à ordem pública.

2.

A decisão que manteve a segregação cautelar indicou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente o *periculum libertatis*, justificado pela periculosidade da paciente e pelo risco de reiteração criminosa, haja vista condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo crime.

3.

A jurisprudência do STF e do STJ autoriza a decretação da prisão preventiva quando demonstrada a periculosidade do agente pelo *modus operandi* do delito, sendo inviável a concessão de liberdade provisória apenas com base em condições pessoais favoráveis.

4.

O benefício da prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, previsto no art. 318, V, do CPP, não é automático e não se aplica em casos excepcionais, como reincidência e envolvimento com o tráfico de drogas, conforme entendimento firmado pelo STF no HC Coletivo nº 143.641/SP.

5.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade dos fatos e do risco concreto que a liberdade da paciente representa à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito e pelo risco de reiteração criminosa.

2.

O benefício da prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos não é automático e não se aplica a casos excepcionais, como reincidência e tráfico de drogas.

3.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 317 e 318, V; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 177372 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.12.2019; STF, HC Coletivo nº 143.641/SP; STJ, AgRg-HC 760.071, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 16.09.2022; STJ, AgRg-HC 936.629, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 12.03.2025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de *habeas corpus*, acima identificados,
ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em **denegar** a ordem.

Inteiro Teor

INTEIRO TEOR SEM FORMATAÇÃO



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete 12 - Desembargador **CARLOS** Martins **BELTRÃO** Filho

HABEAS CORPUS CRIMINAL N.º 0802708-25.2025.8.15.0000

RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho

IMPETRANTE: Platini de Sousa Rocha (OAB/PB 24.568)

IMPETRADO: Vara de Entorpecentes da Capital

PACIENTE: Karla Virginia Barbosa de Araújo

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006), sob a alegação de ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar e da possibilidade de concessão de prisão domiciliar, por ser mãe de criança menor de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação idônea; e (ii) estabelecer se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do art. 318, V, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela tentativa de ingresso de entorpecentes em estabelecimento prisional, circunstância que demonstra *modus operandi* sofisticado e risco à ordem pública.

2.

A decisão que manteve a segregação cautelar indicou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente o *periculum libertatis*, justificado pela periculosidade da paciente e pelo risco de reiteração criminosa, haja vista condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo crime.

3.

A jurisprudência do STF e do STJ autoriza a decretação da prisão preventiva quando demonstrada a periculosidade do agente pelo *modus operandi* do delito, sendo inviável a concessão de liberdade provisória apenas com base em condições pessoais favoráveis.

4.

O benefício da prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, previsto no art. 318, V, do CPP, não é automático e não se aplica em casos excepcionais, como reincidência e envolvimento com o tráfico de drogas, conforme entendimento firmado pelo STF no HC Coletivo nº 143.641/SP.

5.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade dos fatos e do risco concreto que a liberdade da paciente representa à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito e pelo risco de reiteração criminosa.

2.

O benefício da prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos não é automático e não se aplica a casos excepcionais, como reincidência e tráfico de drogas.

3.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 317 e 318, V; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 177372 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.12.2019; STF, HC Coletivo nº 143.641/SP; STJ, AgRg-HC 760.071, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 16.09.2022; STJ, AgRg-HC 936.629, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 12.03.2025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de *habeas corpus*, acima identificados, **ACORDA** a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em **denegar** a ordem.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de *habeas corpus*, com pedido de liminar, impetrada pelo Platiní de Sousa Rocha (OAB/PB 24.568), com base no artigo 5º, LXI e LXVIII, da Carta Federal/88, c/c o artigo 647 e 648, I, do Código de Processo Penal, em favor da paciente **Karla Virginia Barbosa de Araújo**, qualificada na inicial e indiciada, nos autos do Inquérito Policial nº 0800210-61.2025.8.15.2002, pela suposta prática do crime definido no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/2006 (crime de tráfico ilícito de drogas), alegando, para tanto, suposta coação ilegal do MM Juízo da Vara de Entorpecentes da Capital (Processo nº 0800703-38.2025.8.15.2002), em razão da falta de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido revogação de prisão preventiva/substituição por prisão domiciliar e manteve a custodiada presa preventivamente (Id. 33047659).

O Impetrante aduz, em suma, que foi negado o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, bem como, a substituição por prisão domiciliar, por meio de decisão carente de fundamentação. Sustenta que a paciente possui endereço certo e que “*O Douto juízo de garantias manteve a prisão da paciente sem observar que a ela é mãe de filho menor de 12 anos. Estando a criança sob cuidado de terceiros.*”

A isso, acrescenta que não foi observado o art. 318-A do Código de Processo Penal ao argumento de que “*... a decisão objurgada neste remédio constitucional, se motivou na reincidência da paciente, para negar a concessão da prisão domiciliar.*”, o que é vedado pela jurisprudência pátria.

Ao final, roga pela concessão de medida liminar “*... com a aplicação de outras medidas cautelares menos gravosas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou que seja suspenso, cautelarmente, os feitos do mandado de prisão expedido em desfavor da paciente, possibilitando que permaneça em liberdade até o julgamento colegiado deste writ, repetindo, sem prejuízo de que se imponha uma ou mais medidas cautelares (CPP, art. 319);*”

Com a inicial, juntou a documentação sequenciada nos Ids. 33048221, 33047664 e 33047665.

Liminar indeferida (Id. 33072862).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 33298390).

Com vistas dos autos, a douta Procuradora de Justiça, Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, em parecer, opinou pela denegação da ordem (Id. 33703778).

É o relatório.

VOTO

O impetrante sustenta que não há justa causa para a paciente permanecer presa, uma vez que sua prisão foi decretada por meio de uma decisão carente de fundamentação e o só fato de que está sendo processada por suposto envolvimento com o tráfico de drogas, não é suficiente para mantê-la em cárcere, até porque ela, paciente, faz jus à prisão domiciliar, pois é mãe de 1 (um) filho menor de 12 (doze) anos de idade.

Como é sabido, a constrição antecipada, como ato de coerção processual antecedente à decisão condenatória, é uma medida excepcional que compromete o *jus libertatis* e o *status dignitatis* do cidadão, devendo ser aplicada quando, absolutamente, indispensável e imperiosa à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à segurança da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).

Analisando, detidamente, o *decisum* ferreteado (Id. 33048221), percebe-se que, da ilação extraída, tal decisão foi proferida de maneira devidamente fundamentada, escrita de forma direta, objetiva e contundente, demonstrando os motivos do cárcere cautelar, razão por que atendeu aos requisitos legais para tanto, trazendo o desenvolvimento fático e jurídico necessário a atingir ao fim prisional.

Basta observar que a magistrada inquinada de autoridade coatora, ao manter a prisão preventiva, negando o pedido de revogação, apontou o crime imputado à paciente e, ainda, mencionou a excepcionalidade e a necessidade da medida preventiva, com os seus requisitos, no que demonstrou a existência da materialidade delitiva e os fortes indícios de autoria.

Buscou, especialmente, garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, isso porque “*Trata-se de Inquérito Policial, no qual o Juízo Plantonista, ainda no Auto de Prisão em Flagrante associado (Processo de nº 0800210-61.2025.8.15.2002 - PJe), em decisão no id. 105870230, datada de 06/01/2025, decretou a prisão preventiva da paciente Karla Virginia Barbosa de Araújo, ora denunciada, considerando ali a existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, aliada aos requisitos da garantia da ordem pública. Por sua vez, o processo encontra-se na fase de apresentação da peça defensiva, em vista de a denúncia já ter sido oferecida, tendo sido indeferido o pedido de revogação de prisão preventiva, em 13/02/2025, conforme evento de id. 107711939.*” (informações – Id. 33298390).

Relativamente ao fato em si, quando do indeferimento do pedido da revogação da prisão preventiva, a douta magistrada pontuou: “*A propósito, o fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelas declarações das testemunhas, pelo relatório policial, pelo oferecimento da denúncia, imputando à acusada o crime, em tese, de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006), o que já se mostra suficiente para configurar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, ao menos para fins de prisão preventiva, como ocorrera. Em relação ao*

periculum libertatis, verifica-se que, à luz do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, o teor da decisão que decretou sua prisão preventiva fez-se necessária para a garantia da ordem pública. Nessa via, destaca-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante da acusada Karla Virginia em prisão preventiva justificou a necessidade da medida em razão da gravidade concreta da conduta, já que a acoimada fora presa em flagrante, com o intuito de tentar inserir, dentro de estabelecimento prisional, 82,30g de Cocaína e 19,90g de Maconha. Além disso, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base na “periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi” (HC 177372 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, Processo Eletrônico, DJe-275, Divulgado 11-12-2019 e Publicado 12-12-2019). Assim, é cediço que o mero decurso do tempo desde a data da prisão preventiva não autoriza automaticamente a revogação da medida extrema, pois é necessário que haja alteração dos fundamentos fáticos e jurídicos que a motivaram inicialmente. Por sua vez, não se verifica, portanto, que tenha havido alteração da situação que decretou a custódia da denunciada, pois subsiste a gravidade concreta da conduta, da qual se extraem a periculosidade e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública. Trata-se, portanto, de fator que, no caso, não se esvaiu com o tempo, visto que os elementos concretos dos autos que ensejaram a decretação da prisão preventiva remanescem presentes até o momento, sendo certo que o decurso do tempo, nesse caso, não os alterou, inclusive, sem ter havido o esgotamento do prazo nonagesimal para o reexame.” (Id. 33048221).

De outra banda, fundamentou sua decisão de não aplicar medidas cautelares diversas da prisão da seguinte maneira: *“Dessa forma, ausente modificação da situação fático-jurídica da denunciada Karla Virginia Barbosa de Araújo, não há que se falar em ulterior desnecessidade da prisão a ensejar a sua revogação, pois os elementos dos autos indicam que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública e revelam, em princípio, a insuficiência das medidas cautelares alternativas, não havendo que se falar, assim, em ausência de justa causa ou fundamentação... De mais a mais, anota-se que a denunciada Karla Virginia já é possuidora de uma condenação transitada em julgado pela prática do mesmo crime, art. 33, da Lei de Drogas, cujo trânsito em julgado se operou em 18/03/2023, Processo n.º 0008794-63.2019.815.2002 (PJe), oriundo do Juízo da Vara de Entorpecentes da Capital. Frise-se que eventuais condições pessoais favoráveis da acusada não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Id. 33048221).*

No que diz respeito ao pleito, propriamente dito, de substituição da prisão preventiva por domiciliar, vemos que o artigo 317 do Código de Processo Penal disciplina:

CPP - “Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.”

A prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, de outra banda, permite a paciente sair de sua casa durante o dia e a tarde, sem precisar de prévia autorização judicial, podendo, assim, fazer várias atividades cotidianas, inclusive trabalhar e acompanhar seus filhos menores nos contextos da vida cotidiana.

Entretanto, ao ser decretada sua prisão preventiva, por meio de uma decisão devidamente fundamentada, percebe-se que a imposição de prisão domiciliar não é suficiente para a reabilitação da paciente, isso porque foi presa, por suposto envolvimento em mais um crime de tráfico de entorpecentes, inclusive, já com condenação, pelo mesmo crime, com trânsito em julgado.

Portanto, de se concluir que a paciente não faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Vejamos o que diz nossa jurisprudência:

“HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR. MULHER COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. INOCORRÊNCIA. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL À LIBERDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. A validade da prisão preventiva está condicionada à observância dos requisitos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis. Constatada a permanência do risco que a liberdade da paciente representa à ordem pública, é de se denegar a ordem.” (TJPB; HCCr 0809228-69.2023.8.15.0000; Câmara Criminal; Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 28/06/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. PRISÃO DOMICILIAR. COMETIMENTO DE NOVO DELITO SIMILAR. DENEGAÇÃO. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. Denega-se pedido de prisão domiciliar formulado por mulher quando, beneficiada por medidas cautelares diversas da prisão, comete novo delito similar. 3. Os pedidos não formulados no habeas corpus e, portanto, não apreciados na decisão que o julgou não são passíveis de conhecimento em agravo regimental, em razão da indevida inovação recursal. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg-HC 760.071; Proc. 2022/0236596-9; MS; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 16/09/2022).

Igualmente, com muito acerto, pontuou a douta Procuradora de Justiça (Id. 33703778).

“A manutenção da prisão preventiva da paciente se impõe, tendo em vista a gravidade concreta do delito e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública.

Conforme consignado na decisão que decretou sua prisão preventiva, a paciente foi presa em flagrante na posse de 82,30g de cocaína e 19,90g de maconha, sendo acusada de tentar ingressar com os entorpecentes em um estabelecimento prisional. Tal circunstância demonstra modus operandi sofisticado e audácia criminosa, justificando a necessidade da segregação cautelar.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que a gravidade concreta da conduta pode, por si só, fundamentar a prisão preventiva.

No caso, há fortes indícios de reiteração criminosa, pois a paciente já possui condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, transitada em julgado em 18/03/2023 (processo nº 0008794-63.2019.8.15.2002), circunstância que reforça a sua periculosidade e justifica a necessidade de manutenção da segregação cautelar.

A defesa invoca o HC Coletivo nº 143.641/SP do STF, que estabeleceu a possibilidade de concessão de prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos. Todavia, o próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal ressalva que tal benefício não é automático e não se aplica a casos excepcionais, como reincidência e envolvimento com organizações criminosas, cabendo ao magistrado analisar as circunstâncias do caso concreto.

No caso, a paciente possui condenação anterior por tráfico de drogas e voltou a praticar o mesmo delito, evidenciando a ineficácia de medidas menos gravosas. Ademais, conforme consignado na decisão do juízo a quo, a criança está sob os cuidados de outra pessoa, não havendo situação de desamparo que justifique a concessão da prisão domiciliar.”

A defesa afirma, ainda, que a paciente é primária e merecedor da substituição da medida cautelar por outras menos gravosa.

No entanto, estes argumentos não elidem a prisão provisória se presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como ocorre no presente caso. Nesse sentido, assim se pronunciam as Cortes Superiores:

“(…) 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. (...)” (STJ; AgRg-HC 936.629; Proc. 2024/0300147-3; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 12/03/2025).
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado a 16 anos de reclusão por homicídio qualificado, com prisão preventiva mantida. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão e condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da prisão preventiva. Liminar indeferida e parecer do ministério público pela denegação da ordem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de habeas corpus em substituição a recurso próprio, diante da alegação de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3.a jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. A prisão preventiva do paciente foi mantida pelas instâncias ordinárias com base na gravidade concreta dos fatos, que envolvem homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, indicando elevada periculosidade. E, ainda, na garantia da ordem pública e no risco de reitração delitiva. 4. A jurisprudência desta corte estabelece que condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando a gravidade concreta dos fatos justifica sua manutenção. 5. Medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da gravidade dos fatos e da periculosidade do agente. IV. Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg-HC 867.485; Proc. 2023/0404437-8; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 23/10/2024)

“(…) 2. A presença de primariedade e de bons antecedentes não conferem, por si só, direito à revogação da segregação cautelar. (...)” (STF – HC Nº 94416/MS – Rel. Min. Menezes Direito).

Por fim, relativamente ao pedido de concessão de medidas cautelares diversas da prisão, igualmente, não merece prosperar.

Atualmente, a Lei nº 12.403/2011, em vigor desde o dia 4.7.2011, responsável por alterar 32 (trinta e dois) artigos do Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689, de 3.10.1941), é a que trata sobre prisão processual, medidas cautelares, fiança, liberdade provisória, além de outras providências atinentes à matéria, tendo como maior novidade a criação de novas alternativas para reduzir os casos de prisão preventiva.

Com esta mudança na legislação processual penal, a prisão preventiva continua a ser a medida prevista para os processos que envolvam crimes mais graves, praticados com dolo e puníveis com pena de reclusão acima de 4 (quatro) anos (art. 313, inciso I, do CPP, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011), não dependendo de outra providência cautelar anterior, o que ocorre no presente caso.

Com efeito, a partir do advento da Lei nº 12.403/11, a prisão preventiva, que antes era cabível a todo tipo de crime doloso, passa a ser possível, somente, para crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, devendo o juiz, ao receber o Auto de Prisão em Flagrante Delito, tomar as medidas dispostas no seguinte artigo:

“Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão ; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.”

Desta forma, observa-se que, com as mudanças da nova lei, a liberdade é a regra e a prisão se dará em último caso, devendo ser oportunizado ao acusado, em princípio, responder ao processo em liberdade ou, caso seja necessário, aplicar outras medidas cautelares, conforme se segue:

“Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.”

Contudo, no presente caso, estando, a paciente, investigada e denunciada por suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, entendo não ser cabível nenhuma das medidas cautelares previstas na Lei nº 12.403/2011, diante da gravidade, em concreto, das condutas atribuídas à paciente, razão pela qual, também neste ponto, **denego** o inconformismo.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradora de Justiça, **denego** a ordem mandamental.

É o meu voto.

Cópia desta decisão serve como ofício de notificação.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores **Carlos Martins Beltrão Filho, que assumiu a relatoria**, Miguel de Britto Lyra Filho, Juiz convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. Ricardo Vital de Almeida (1.º vogal) e João Batista Vasconcelos, Juiz convocado para substituir o Des. Joás de Brito Pereira Filho (2.º vogal).

Acompanhou a sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sessão Virtual da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, iniciada em 14 de abril de 2025 e encerrada em 22 de abril de 2025.

João Pessoa, 25 de abril de 2025

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
Relator

Desenvolvido e cedido pelo TJRN (<http://www.tjrn.jus.br/>).